

1501650-04.2019.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... são suficientes para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501650-04.2019.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501650-04.2019.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2204603/2019 - DEL.SEC.BOTUCATU, 6306178 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 1003/19/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2204603 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1003/19/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2204603 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1003/19/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2204603 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1003/19/200 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAELA CAROLINA ALTINO FELISBINO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR.

Vistos.

RAFAELA CAROLINA ALTINO FELISBINO, qualificada nos autos, foi denunciada e viu-se

processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque dia 15 de julho de 2019, nos imóveis situados respectivamente na Rua Vicente Bertochi nº 270 e na Rua José Arnaldo Pires nº 154, nesta cidade e comarca tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização, cinquenta porções de cocaína sob a forma de "crack", com peso líquido total 7,46g, e três porções e fragmentos de cocaína sob a forma de "crack", com peso líquido total de 91,94g.

Segundo apurado, policiais militares receberam informações de que uma mulher, identificada como "Jaque" teria deixado dois chuveiros contendo drogas no imóvel situado na Rua José Arnaldo Pires nº 154, bem como que referida moradora teria ocultado mencionados chuveiros na casa ao lado.

Os agentes da lei foram até o local e, em contato com a denunciada, esta permitiu a entrada no imóvel situado na Rua José Arnaldo Pires nº 154, onde foram encontradas duas chaves deixadas por Darcy Paes de Camargo para Rafaela.

Com as chaves, os policiais dirigiram-se à residência vizinha, localizada na Rua Vicente Bertochi nº 270, onde o proprietário Darcy Paes de Camargo abriu o imóvel com a sua própria chave, cujas cópias estavam com a denunciada.

Antes de entrarem no imóvel, na caixa de correio, os policiais encontraram vinte pedras de "crack" e, ao efetuarem buscas no interior da residência, localizaram um chuveiro da marca "Lorenzetti" instalado no banheiro do piso superior do imóvel e, no interior dele, uma grande quantidade de "crack".

Os policiais retornaram à casa da denunciada, onde encontraram trinta pedras de "crack" no interior de um chuveiro marca "Hydra", que estava guardado na lavanderia.

Sobreveio a prisão em flagrante da denunciada.

Realizada audiência de custódia a prisão em flagrante da ré foi convertida em prisão preventiva (fls. 44/46).

O laudo pericial foi juntado às fls. 18/21.

O relatório final foi apresentado em 14/08/2019 (fls. 121/123).

A denúncia foi oferecida em 15/0/2019 (fls. 127/130).

Por decisão de 16/08/2019 foi determinada a notificação da ré (fls. 134).

A ré foi notificada (fls. 140) e constituiu advogado particular (fls. 152). Posteriormente, às fls. 280, foi nomeado advogado dativo à ré.

A defesa prévia foi apresentada às fls. 150/151.

A denúncia foi recebida em 05/09/2019, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 156).

Impetrado Habeas Corpus em favor da ré, sobreveio v. acórdão que determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (fls. 210/222).

A ré foi citada às fls. 226.

Durante a instrução criminal foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação (mídia de fls. 241/242), duas testemunhas arroladas pela defesa e a ré foi interrogada (mídia de fls. 302).

Em memoriais escritos, o MP pleiteou a condenação da ré, como incursa nos artigos da denúncia (fls. 310/322).

A defesa apresentou alegações finais escritas alegando que a ré negou a prática do delito e que não há provas seguras para sua condenação. No mérito, alegou que a ré é primária e que não há indícios de que ela faça parte de alguma organização criminosa requerendo, ao final, a absolvição da acusada, ou subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com a aplicação do benefício do art. 33, §4º, e expedição de alvará de soltura, haja vista que a ré se encontra presa desde julho de 2019 e, portanto, já teria cumprido a pena. (fls. 327/332).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade da denunciada pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01); o auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); o laudo de constatação (fls. 18/21); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 115/117); o relatório (fls. 121/123); os depoimentos das testemunhas, e a versão da acusada.

Interrogada, a denunciada afirmou estava em sua casa, cuidando de duas crianças, quando os policiais chegaram e informaram que receberam uma denúncia de que alguém havia pulado o muro e entrado em sua residência, tendo ela autorizado a entrada dos policiais no imóvel. Afirma que ninguém foi encontrado e os policiais passaram a fazer perguntas sobre a movimentação da rua ou a existência de comércio de drogas nas imediações. Perguntaram se ela tinha acesso ao imóvel vizinho, onde morava anteriormente e ainda guardava alguns móveis de sua propriedade. Enquanto falava com os policiais, o proprietário do imóvel passou pelo local e juntamente com ele os policiais foram até o sobrado vizinho. Depois de algum tempo, retornaram informando que haviam encontrado drogas no local, questionando-a se o entorpecente lhe pertencia. Afirmou ainda, que outra viatura chegou ao local e, enquanto falava com um dos policiais o outro entrou em sua residência e retornou afirmando que havia encontrado drogas na lavanderia (essência do depoimento de fls. 302).

A testemunha Maurício Lofiego Leite afirmou que abordaram um usuário de drogas, próximo ao local dos fatos e afirmou saber que “Jaque” havia entregado dois chuveiros à ré, tendo ela levado um dos chuveiros até um sobrado vizinho à residência dela. Os policiais dirigiram-se à residência da ré, tendo ela permitido a entrada no local, onde foram encontradas duas chaves que seriam do mencionado sobrado. De posse das chaves, foram até o imóvel e localizaram algumas porções de droga na caixa de correio. Os policiais ingressaram no imóvel e encontram no banheiro do piso superior um chuveiro sem instalação elétrica e no interior dele mais porções da mesma droga (essência do depoimento de fls. 241/242).

A testemunha Darcy Paes de Camargo, proprietário dos imóveis, afirmou que passava pelo local e presenciou os policiais militares abrindo um chuveiro no piso superior do sobrado e que no interior dele havia droga. Afirmou que o imóvel estava vazio e que a ré tinha cópia das chaves (essência do depoimento de fls. 241/242).

A testemunha Marco Andrade da Silva Martins relatou que receberam informação de que uma moça morena entrava e saía de um sobrado que estava desocupado, fornecendo

entorpecente às pessoas. Os policiais foram até o local e constataram que o imóvel estava desocupado sendo informados por populares que a ré residia na casa ao lado. Afirmou também, que se dirigiram à residência da ré, tendo esta permitido a entrada dos policiais. Informou, ainda, que, indagada, a ré negou possuir as chaves do sobrado, entretanto, cópia das referidas chaves foram encontradas em sua residência. Os policiais foram até o sobrado e lá encontraram algumas porções de "crack" na caixa de correio. Em vistoria pelo imóvel, localizaram um chuveiro no banheiro no piso superior apenas rosqueado no cano e no interior dele havia "crack na forma bruta". Afirmou ainda, que os policiais retornaram à residência da ré onde localizaram outro chuveiro na lavadeira e dentro dele outras pedras brutas de crack. Relatou também que o proprietário do imóvel passava pelo local, acompanhou a diligência e informou que a ré residiu no sobrado e ainda tinha as chaves do local (essência do depoimento de fls. 302).

A testemunha Franciele Cristina do Nascimento, afirmou ser amiga da ré desde pequena. Informou que a ré cuidava de sua filha, mas que desconhece os fatos. (essência do depoimento de fls. 302).

A testemunha Mayara Luana da Silva relatou que é amiga da ré desde pequena e sabe que ela estava trabalhando como babá. Nada soube dizer nada sobre os fatos. (fls. 302).

Tem-se assim que a ré negou os fatos, querendo fazer crer que fora forjada.

Todavia, em que pese a negativa da acusada, as provas produzidas são suficientes para uma condenação segura. Vejamos:

Os policiais militares ouvidos em juízo, foram uníssomos em afirmar que receberam informações dando conta que em determinado imóvel estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes. Deslocaram-se até o local que estava fechado e foram informados de que a ré residia ao lado. Indagada, a ré afirmou que já teria morado no local, mas não possuía as chaves. Todavia, em diligências pela residência da acusada as chaves do imóvel vizinho foram localizadas. Juntamente com o proprietário do imóvel realizaram buscas no imóvel desocupado e lograram localizar, na caixa de correio e dentro de um chuveiro, entorpecentes. Relataram, ainda, que o proprietário afirmou que a acusada já teria residido ali e ainda possuía as chaves do local. Por fim, afirmaram que retornaram à casa da acusada onde encontraram, na lavanderia, dentro de um chuveiro, mais entorpecentes.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as embalagens encontradas na residência e no sobrado ao lado, comprovam a atividade de tráfico que era desenvolvida pela acusada naquele local.

A acusada, por sua vez, não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

"PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LIVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS" (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos policiais são coerentes. A quantidade de droga apreendida e a forma do seu acondicionamento são suficientes para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos.

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

“PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA” (RT 728/478).

A prova coligida é firme e segura a evidenciar a prática do tráfico de drogas pela acusada.

Outrossim, o laudo de fls. 115/117 resultou positivo para cocaína na forma de crack.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de a ré ter em depósito grande quantidade de drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, a acusada tinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a potencialidade e quantidade de

entorpecentes (cinquenta porções de cocaína sob a forma de "crack", com peso líquido total 7,46g, e três porções e fragmentos de cocaína sob a forma de "crack", com peso líquido total de 91,94g,), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo-a, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se vislumbram agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

A ré não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade e potencialidade do entorpecente demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, a ré não pode ser tratada igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão da ré, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC

75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime

inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR RAFAELA CAROLINA ALTINO FELISBINO, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos (fls. 14/15), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

Não possuindo os bens apreendidos a fls. 14/15 qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

A ré, se insatisfeita com a decisão, não poderá recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão domiciliar determinada as fls. 89/92 e 97.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque a sentenciada, por ser primária, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 31 de março de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA